

ที่กำหนดได้เพียงบางชนิดหรือบางประเภท พร้อมทั้งจำกัดความสูงและระยะห่างของอาคารเอาไว้ ตามที่ปรากฏในข้อ ๑^{๒๑} ข้อ ๒ (ก)^{๒๒} และข้อ ๔^{๒๓} ของกฎกระทรวงฉบับนี้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการสถาปัตยกรรมที่ดี ตลอดจนมิให้มีความแออัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีภูมิทัศน์ที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือชุมชนในเขตท้องที่ที่กำหนดรวมถึงต่อผู้พ้องคดีด้วย ทั้งยังเป็นภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ที่ดีต่อพระราชวังไกลกังวลซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของสถาบันหลักของประเทศที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ แม้จะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ก็มิได้มีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ในอาคารของผู้พ้องคดี และมีได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ผู้ที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกรายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงข้างต้น ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับพิพาทซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงมิได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสามารถใช้บังคับได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้พ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารบ้านแถวที่ตั้งอยู่ใน “บริเวณที่ ๑” ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น บริเวณพื้นที่ด้านหลังบ้านติดเชื่อมกับอาคารเดิม ขนาดประมาณ ๔ x ๖ เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นการต่อเติมในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นช่วงเวลา

^{๒๑-๒๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า

(๑) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตที่ดินพระราชวังไกลกังวลด้านทิศเหนือไปทางทิศเหนือ ด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตก และด้านทิศใต้ไปทางทิศใต้ตลอดแนวออกไปเป็นระยะ ๑๐๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารใด ๆ เว้นแต่

(๑) อาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น และต้องห่างจากชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร หรือห่างจากคันของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าโดยรอบไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลใช้บังคับแล้ว แม้อาคารที่ต่อเติมจะมีความมั่นคงแข็งแรง มีความสูง และขนาดไม่เกินตัวบ้านเดิม รวมทั้งมีถนนตัดผ่านก็ตาม แต่อาคารดังกล่าวมิได้มีลักษณะ เป็นอาคารชั้นเดียว มิได้อยู่ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และไม่มีที่ว่างโดยรอบอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่ก่อสร้างอาคาร จึงยอมไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะก่อสร้างได้ ตามที่กำหนดในข้อ ๒ (ก) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท กรณีจึงเป็นการดัดแปลงต่อเติมอาคาร ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดห้ามไว้ในข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับเดียวกัน ประกอบกับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างเขตที่ดินของผู้อื่นและความกว้างเพียง ๔.๖ เมตร จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยอมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๒^๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ไม่ได้กำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการใช้ดุลพินิจพิจารณาออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารเป็นการเฉพาะรายนอกเหนือจากที่กฎกระทรวง บัญญัติให้อำนาจไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีดัดแปลงอาคารฝ่าฝืนกฎกระทรวงดังกล่าว และไม่สามารถ แก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องออกคำสั่งรื้อถอนอาคารโดยไม่อาจพิจารณา เป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท ในส่วนที่ต่อเติม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๙)

๓.๔ การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีมูลค่าหรือราคาลดลง

ในกรณีที่ฟังได้ว่า ผู้ถูกเวนคืนได้รับความเสียหายจากการเวนคืน ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเวนคืน ศาลย่อมสามารถนำข้อเท็จจริงดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณากำหนดค่าทดแทนเพิ่มในส่วนของที่ดินที่ถูกเวนคืนได้

^{๒๔} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐



แม้ว่าตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องขอเพิ่มเฉพาะค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยไม่ได้ฟ้องขอค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีมูลค่าหรือราคาลดลงมาด้วย และไม่ได้อุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ดินส่วนที่เหลืออันมีมูลค่าหรือราคาลดลงต่อผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์มาก่อนก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา และเนื้อที่ ๖ ไร่ ซึ่งอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นจำนวนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน และเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา ตามลำดับ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีตารางละ ๑๓,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยไม่ได้อุทธรณ์เกี่ยวกับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีมูลค่าหรือราคาลดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางละ ๑๖,๕๐๐ บาท และตารางละ ๑๔,๕๐๐ บาท ตามลำดับ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินค่าทดแทนในราคาตารางละ ๓๘,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกจำนวน ๑๔๑,๗๐๕,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอเพิ่มค่าทดแทนเฉพาะค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เท่านั้น โดยไม่ได้ฟ้องขอค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีมูลค่าหรือราคาลดลงตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาด้วย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้อุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ดินส่วนที่เหลืออันมีมูลค่าหรือราคาลดลงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ แปลง เนื้อที่รวม ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา ถูกเวนคืน

^{๒๕} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



ผากกลางแปลงที่ดิน เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑๓ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนถูกแบ่งออกเป็น ๓ แปลง มีลักษณะเป็นรูปรียาว ใช้ประโยชน์ได้จำกัด ไม่เหมือนสภาพที่ดินก่อนถูกเวนคืน จึงมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์อย่างมากและมีมูลค่าลดลง อันเป็นผลโดยตรงจากการเวนคืนดังกล่าว กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง^{๒๖} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ศาลจึงสามารถนำข้อเท็จจริงดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา กำหนดค่าทดแทนเพิ่มในส่วนของที่ดินที่ถูกเวนคืนได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ข้อ (๒.๒) ที่กำหนดว่า กรณีที่กรมธนารักษ์ มิได้ประเมินมูลค่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินถูกเวนคืน แล้วได้รับความเสียหายจากการเวนคืน ให้เพิ่มค่าทดแทน และข้อ (๒.๒.๒) ที่กำหนดว่า กรณีเป็นที่ดินแปลงใหญ่ เห็นควรเพิ่มค่าทดแทนความเสียหายให้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี โดยเพิ่มในเรื่องสภาพและที่ตั้ง และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนรวมกันในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ กำหนดให้ จึงชอบแล้ว ทั้งนี้ ข้อวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่เห็นว่า ควรมีราคาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ นั้น เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดเพิ่มค่าทดแทนในส่วนที่ถูกเวนคืน มิใช่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน การกำหนดเพิ่มเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงไม่เป็นการพิพาทเกินคำขอพิพาทขอให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๒๐,๓๙๗,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๖/๒๕๕๙)

^{๒๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ



๓.๕ การประกาศกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง

เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดหลักการในการแก้ไขปัญหาการทับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางว่า โดยหลักการแล้วเส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุงไม่ควรทับซ้อนเส้นทางสายอื่น หรือถ้าจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรทับซ้อนเส้นทางที่มีอยู่เดิมมากเกินไป โดยต้องคำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริงของเส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุง ตลอดจนผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งรายเดิม และการแข่งขันในการเดินรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารด้วย ดังนั้น กรณีที่มีการฟ้องโต้แย้งมติและประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดที่อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางให้แก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งประจำทางรายอื่นทับเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตนั้น เมื่อการปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลได้ใช้บริการสาธารณะด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลได้ และประชาชนในกลุ่มดังกล่าวเป็นประชาชนต่างกลุ่มกับผู้ใช้บริการของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะเดินทางระหว่างเมืองกับอำเภอ หมู่บ้าน การปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่ใช้บริการของผู้ประกอบการกิจการขนส่งประจำทางรายอื่นซึ่งสามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารได้ตลอดเส้นทางสามารถเดินรถมายังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยตรงได้ แทนที่จะต้องมาต่อรถประจำทางของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิจารณาถึงสภาพภูมิศาสตร์และเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้แก่ประชาชน ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบระยะทางที่มีการทับซ้อนกับระยะทางทั้งหมดของเส้นทางเดินรถที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตมีระยะทางไม่มากเกินไปจนสมควร กรณีจึงเป็นการที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดใช้ดุลพินิจพิจารณาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบกแล้ว

สำหรับกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำหนดให้รถของผู้ประกอบการกิจการขนส่งประจำทางรายอื่นสามารถจอดรับส่งผู้โดยสารได้ทุกจุดจอดในเขตเทศบาล แต่กำหนดให้รถของผู้ฟ้องคดีจอดได้เฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุดเท่านั้น นั้น เมื่อปรากฏว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการใช้ดุลพินิจจำกัดเฉพาะเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบกที่มีอยู่เดิม

ซึ่งกำหนดให้เส้นทางหมวด ๑ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ประกอบการขนส่งประจำทางรายอื่นได้รับอนุญาต หมายถึง เส้นทาง การขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง ส่วนเส้นทางหมวด ๔ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต หมายถึง เส้นทาง การขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน รถในหมวด ๑ และหมวด ๔ จึงมุ่งบริการให้กับประชาชนต่างกลุ่มกัน และเมื่อพิจารณารถในหมวด ๔ ซึ่งมีระยะทางวิ่งยาวไกลแล้วเห็นว่า หากให้รถในหมวด ๔ สามารถจอดรับส่งได้ทุกป้ายตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมีประชาชนหนาแน่นแล้ว ประชาชนที่จะเดินทางระหว่างเมืองและนอกเมืองดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน และอาจมีปัญหาการแย่งชิงผู้โดยสาร ทำให้มีผลกระทบ ต่อประชาชนและการบริการสาธารณะ อีกทั้งการอนุญาตให้รถหมวด ๔ วิ่งเข้าในเขตเมืองได้ ก็ย่อมทับเส้นทาง การเดินทางของรถหมวด ๑ ด้วย การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดได้กำหนดให้รถหมวด ๔ สามารถหยุดรับส่งในเขตเมืองได้เฉพาะเพียงบางจุด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม และเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นการกระทำที่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ขัดกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และไม่ใช่ว่าการไม่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๘๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งประจำทาง ได้รับอนุญาตให้บริการเดินทางในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ อุบลราชธานี-เดชอุดม และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๗ เป็นผู้เข้าร่วมเดินทางกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยเส้นทาง การเดินทางเริ่มต้นจากจังหวัดอุบลราชธานีไปสิ้นสุดทางที่สถานีจอดรถประจำทางอำเภอเดชอุดม ต่อมา ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่บ้านศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในเส้นทาง การเดินทางของรถหมวด ๔ สาย ๑๔๖๐ อุบลราชธานี-เดชอุดม และช่วงการเดินทางช่วงต่าง ๆ อีก ๑๙ เส้นทาง ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาต คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด



อุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้อนุมัติเส้นทางช่วงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการเดินรถรับส่งผู้โดยสาร หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ บ้านธาตุ-สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก และเส้นทางแยกของบ้านธาตุ-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ไปถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่บริษัท ว. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเดินรถภายในจังหวัดอุบลราชธานี หมวด ๑ สายที่ ๑ บ้านธาตุ-สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก ร้องขอซึ่งทับซ้อนเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดเส้นทาง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือคัดค้านมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ การวิ่งทับซ้อนเส้นทาง ผลดีผลเสียของการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวใหม่ แต่ต่อมาก็ได้มีมติยืนยันมติเดิมและมีประกาศปรับปรุงเส้นทางที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเจ็ดเห็นว่า เส้นทางเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ช่วงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จะรับส่งผู้โดยสารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ต้องเดินทางจากตำบลบ้านศรีโคเข้าสู่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้โดยสารที่ไม่ได้อาศัยการเดินทางในเขตเมืองหรือเขตต่อเนื่องเป็นหลักแต่อาศัยการเดินทางจากอำเภอที่อยู่ห่างออกไปเข้ามาทำธุระในเขตเทศบาลหรือที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ได้เดินทางเป็นประจำ ต่างจากกลุ่มผู้โดยสารรถหมวด ๑ ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลซึ่งต้องเดินทางภายในเขตเมืองและเขตต่อเนื่องเป็นประจำวันละหลายครั้ง เส้นทางเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ช่วงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี กับเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ ช่วงบ้านธาตุ-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี จึงแยกให้บริการแก่ผู้โดยสารต่างกลุ่มอย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีมติไม่อนุญาตให้บริษัท ว. ขยายเส้นทางพิพาทมาโดยตลอด โดยให้เหตุผลว่าเส้นทางดังกล่าวมีรถโดยสารหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ ให้บริการเพียงพอแล้ว หากมีการอนุมัติให้บริษัท ว. ขยายเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ อีก ก็จะเป็นการทับซ้อนกับเส้นทางรถหมวด ๔ ตลอดทั้งเส้นทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงผู้โดยสาร ทำให้ไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของผู้ประกอบการรายเดิมจนยากแก่การเยียวยา อันเป็นความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรมแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติอนุมัติให้ขยายเส้นทางพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุมัติให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถที่พิพาทและให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปรับปรุงเส้นทางตามที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สภาพแวดล้อมไว้ โดยให้พิจารณาถึงถนน ปริมาณผู้โดยสาร การอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง การจัดระเบียบรถผิดกฎหมาย และสภาพทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ส่วนข้อมูลประกอบหลักเกณฑ์การกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางจะต้องประกอบด้วยแผนที่รวมเส้นทางที่เกี่ยวข้อง แผนที่สังเขป สภาพและระยะทาง ปัญหาการทับเส้นทาง จำนวนรถที่เดินอยู่เดิม ปริมาณผู้โดยสาร ภาวะเศรษฐกิจและผลผลิตที่สำคัญ และการขนส่งแบบอื่น โดยปัญหาการทับเส้นทางนั้นได้กำหนดว่า โดยหลักการแล้วเส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุงไม่ควรทับซ้อนเส้นทางสายอื่น หรือถ้าจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ไม่ควรทับซ้อนเส้นทางที่มีอยู่เดิมมากเกินไป ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริงของเส้นทางที่กำหนดหรือปรับปรุง ตลอดจนผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งรายเดิม และการแข่งขันในการเดินรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร การปรับปรุงเส้นทางเดินรถจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเคยมีมติไม่อนุญาตให้บริษัท ข. ขยายเส้นทางพิพาท แต่เมื่อมีการร้องขอใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาคำขอปรับปรุงเส้นทางใหม่ได้ และเมื่อพิจารณาเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งเส้นทางเดินรถของบริษัท ข. ตามที่ปรากฏในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตารางการเดินรถ เส้นทางเดินรถ และแผนที่แล้ว เห็นว่า เส้นทางเดินรถดังกล่าวมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เส้นทางเดินรถของบริษัท ข. มีเส้นทางเดินรถระหว่างบ้านธาตุ-สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก ระยะทาง ๑๘.๖ กิโลเมตร และช่วงบ้านธาตุ-สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๑๖.๕ กิโลเมตร ส่วนเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเส้นทางระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี-เดชอุดม ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ซึ่งมีเส้นทางทับซ้อนกันอยู่แล้วระหว่างบ้านธาตุถึงสถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี และไม่ทับซ้อนกันในช่วงบ้านธาตุถึงอำเภอเดชอุดม แต่สำหรับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีเส้นทางเดินรถแยกช่วงอีกจำนวน ๒๑ เส้นทาง ซึ่งเส้นทางเดินรถแยกช่วงดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเส้นทางหลักทั้งหมด โดยส่วนมากจะทับซ้อนบนเส้นทางหลักแล้วแยกไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เส้นทางแยกช่วงแต่ละเส้นทางมีระยะทางระหว่าง ๑๑ กิโลเมตร ถึง ๔๔ กิโลเมตร โดยเส้นทางเดินรถแยกช่วงในส่วนที่แยกจากเส้นทางหลักไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่ได้ทับซ้อนอยู่บนเส้นทางเดินรถหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ปรากฏว่าภายหลังการปรับปรุงเส้นทางเดินรถของบริษัท ข. ในส่วนที่ขยายจะทับซ้อนเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในเส้นทางหลักระยะทาง ๕ กิโลเมตร ส่วนเส้นทางแยกช่วงอีก ๒๑ เส้นทาง



จะมีการทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๘ เส้นทาง ระยะทางตั้งแต่ ๓ กิโลเมตร ถึง ๕ กิโลเมตร โดยไม่ได้ขยายไปจนถึงอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นปลายทางเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางทั้งหมดของเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีระยะทางของเส้นทางเดินรถหลัก ๔๕ กิโลเมตร ส่วนเส้นทางเดินรถอื่น ๆ มีระยะทางระหว่าง ๑๑ กิโลเมตร ถึง ๔๔ กิโลเมตร แล้ว เห็นว่า ระยะทางที่มีการทับซ้อนมีระยะทางที่ไม่มากเกินไปสมควร และเมื่อพิจารณาประกอบกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมาใช้บริการของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจำนวนมากเป็นประจำทุกวัน และประชาชนในกลุ่มนี้เป็นประชาชนต่างกลุ่มกับผู้ใช้บริการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจะเดินทางระหว่างเมืองกับอำเภอ หมู่บ้าน การปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่ใช้บริการของบริษัทฯ ว. อันเป็นเส้นทางเดินรถในหมวด ๑ ซึ่งสามารถหยุดรับส่งผู้โดยสารได้ตลอดเส้นทาง สามารถเดินรถมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยตรงได้ แทนที่จะต้องมาต่อรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่บ้านธาตุ ย่อมเป็นการพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ และเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการสาธารณะด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นการพิจารณาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ แล้ว

สำหรับกรณีโต้แย้งว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑ ทับเส้นทางเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๑๔๖๐ โดยกำหนดให้รถหมวด ๑ จอดรับส่งผู้โดยสารได้ทุกจุดจอดในเขตเทศบาล แต่กำหนดให้รถหมวด ๔ จอดได้เฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุด เป็นการจำกัดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อันขัดต่อมาตรา ๔๓^{๒๗} และมาตรา ๘๔ (๑)^{๒๘}

^{๒๗-๒๘} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณสุข โภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขัดขวางไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค

ฯลฯ

ฯลฯ



ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ข. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกำหนดให้รถหมวด ๑ จอดรับส่งผู้โดยสารได้ทุกจุดจอดในเขตเทศบาล และกำหนดให้รถหมวด ๔ จอดได้เฉพาะในเขตเทศบาลเพียง ๔ จุดดังกล่าว ไม่ได้เป็นการใช้ดุลพินิจจำกัดเฉพาะเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น แต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบกที่มีอยู่เดิม ซึ่งกำหนดให้เส้นทางหมวด ๑ หมายถึง เส้นทางรถขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง ส่วนเส้นทางหมวด ๔ หมายถึง เส้นทางรถขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อย ซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน รถในหมวด ๑ และหมวด ๔ จึงมุ่งบริการให้กับประชาชนต่างกลุ่มกัน และเมื่อพิจารณาถ้อยคำในหมวด ๔ ซึ่งมีระยะทางวิ่งยาวไกลแล้วเห็นว่า หากให้รถในหมวด ๔ สามารถจอดรับส่งได้ทุกป้ายตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมีประชาชนหนาแน่นแล้ว ประชาชนที่จะเดินทางระหว่างเมืองและนอกเมืองดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน และอาจมีปัญหาการแย่งชิงผู้โดยสาร ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนและการบริการสาธารณะ อีกทั้งการอนุญาตให้รถหมวด ๔ วิ่งเข้าในเขตเมืองได้ก็ย่อมทับเส้นทางเดินรถของรถหมวด ๑ ด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดให้รถหมวด ๔ สามารถหยุดรับส่งในเขตเมืองได้เฉพาะเพียงบางจุด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม และเป็นกำหนดหลักเกณฑ์ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง^{๒๙}

^{๒๙} พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ภายในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทาง
- (๒) กำหนดจำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งไม่ประจำทาง
- (๓) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
- (๔) กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
- (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก

และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

การกำหนดตาม (๑) และ (๔) เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้วจึงจะใช้บังคับได้ และการกำหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



และมาตรา ๓๑^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นการกระทำที่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ขัดกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และไม่ใช้การไม่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๘๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเจตได้แย้งว่า เส้นทางต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก หมายถึง เส้นทางที่เลยออกไปจากเทศบาลเพียงเล็กน้อย เป็นเขตพื้นที่ที่มีลักษณะชุมชนหนาแน่นต่อเนื่องจากเขตเมือง มิได้มีความหมายถึงการขยายเส้นทางต่อเนื่องออกจากเขตเทศบาลเพื่อไปรองรับส่วนราชการหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล และอยู่ห่างไกลออกไปจากเขตเมือง โดยมิได้คำนึงถึงสภาพพื้นที่ความต่อเนื่องของเขตเมืองและระยะทางที่ห่างกัน และจากข้อเท็จจริงแล้วสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลและเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีสภาพความต่อเนื่องของชุมชนและสาธารณูปโภคอื่นไปถึงตำบลบ้านศรีโค อำเภวารินชำราบ อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น เห็นว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบกไม่ได้อธิบาย

^{๓๐} พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ

- (๑) จำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง
- (๒) สิทธิในรถที่ใช้ประกอบการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
- (๓) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน
- (๔) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก
- (๕) จำนวนผู้ประจำรถ
- (๖) เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง
- (๗) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
- (๘) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิ่งของ
- (๙) ที่ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง
- (๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง
- (๑๑) เวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ
- (๑๒) เวลาทำงานประจำวันในการประกอบการขนส่ง
- (๑๓) สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ
- (๑๔) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนส่งประจำทาง
- (๑๕) เงื่อนไขอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางต้องจัดให้มีประกาศเงื่อนไขตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกำหนด



คำว่าเส้นทางต่อเนื่องไว้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมบริษัท ว. ได้รับอนุมัติให้เดินรถเส้นทางบ้านธาตุ-สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก และเส้นทางช่วงบ้านธาตุ-สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เส้นทางเดิมจึงผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภวารินชำราบที่บ้านธาตุอยู่แล้ว ซึ่งถึงแม้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอวารินชำราบ รวมทั้งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำให้เกิดความเจริญขึ้นในบริเวณโดยรอบ ประกอบกับระยะทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติอนุมัติให้ขยายเป็นระยะทางเพียง ๕ กิโลเมตร กรณีจึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเจตน์ไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๕/๒๕๕๙)

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท

เมื่อโครงการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ เพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท มิได้มีที่ตั้งและลักษณะเข้าข่ายโครงการที่จะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ แต่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการศึกษาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนให้ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งตามรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาเอกชนข้างต้น ปรากฏว่าได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย กรณีจึงต้องถือว่าโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในบริเวณแนวเขตโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท จึงไม่ขัดต่อมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหน่วยงานในท้องถิ่นและมีการพบปะประชาชนในระหว่างสำรวจเก็บข้อมูล รวมทั้งได้จัดกิจกรรม



รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจำนวน ๓ ครั้ง โดยปรากฏหลักฐานลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมในรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการดังกล่าว ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนข้างต้นเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต จึงฟังได้ว่ารายงานผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นดังกล่าว เป็นรายงานที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดคนมีที่พักอาศัยอยู่ในท้องที่ตำบลท่ามะขามและตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลท่ามะขาม ตำบลปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ ตำบลบ้านใต้ ตำบลหนองหญ้า ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลท่าล้อ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่ได้กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งสิ้นผลการบังคับใช้แล้ว อีกทั้ง ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นเท็จ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว เนื่องจากสภาพพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นชุมชนเมืองหนาแน่น มีเส้นทางการคมนาคมที่เพียงพอแล้ว การก่อสร้างถนนดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ซึ่งประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้เคยมีการรวมตัวกันร้องคัดค้านที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเสนอขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบถึงกรณีการคัดค้านดังกล่าวของประชาชน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างดังกล่าวไว้ก่อน และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมข้างต้นอีกครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยังมีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม

ที่พิพาท ก็จะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ก่อนด้วย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่พิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔^{๓๑} ส่วนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓)^{๓๒} ซึ่งสิ้นผลใช้บังคับแล้วขณะที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณสุข โภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับการจัดทำผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) นั้น มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แม้พื้นที่ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ บางส่วนจะอยู่ในแนวเขตถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ก็ตาม แต่การสร้างและขยายทางหลวงชนบทเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณสุข โภค ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพื่อให้การดำเนินกิจการ

^{๓๑} พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลปากแพรก ตำบลบ้านใต้ ตำบลบ้านเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (ดอนเลี้ยงเมือง) กับถนนแสงชูโต ซอย ๕๔ รวมทั้งถนนต่อเชื่อมและเพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (ดอนเลี้ยงเมือง) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๕

^{๓๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลท่ามะขาม ตำบลปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ ตำบลบ้านใต้ ตำบลหนองหญ้า ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลท่าล้อ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓ การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎหมายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณสุข โภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



สาธารณะดังกล่าวบรรลุผล รัฐจึงมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อเวนคืนที่ดินเพื่อจัดทำบริการสาธารณะได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น เมื่อวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระของพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อีกทั้ง การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ตรารึ้นตามกฎหมายที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จึงต้องฟังว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ตรารึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘๗^{๓๓} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕^{๓๔} วรรคสาม และมาตรา ๖^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

สำหรับประเด็นว่าการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้น เห็นว่า โดยที่มาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

^{๓๓} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

^{๓๔-๓๕} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๕ เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนไว้ในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแล้ว ถ้าจะต้องดำเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้

มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนต้องระบุ

(๑) ความประสงค์ของการเวนคืน

(๒) เจ้าหน้าที่เวนคืน

(๓) กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็น

ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดงเขตที่ดินที่อยู่ในบริเวณที่ประเมินนั้นติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาเช่นนั้นให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสองปี หรือตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น แต่ต้องไม่เกินสี่ปี แล้วแต่จะเห็นว่าจำเป็นเพื่อทำการสำรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น

และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติ และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม วรรคสอง บัญญัติว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ส่วนกิจการใดจะถือว่าเป็นกิจการที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพที่จะต้องศึกษาและประเมินผลกระทบนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามบัญชีท้ายประกาศฯ ลำดับที่ ๒๐ กำหนดว่า ประเภทโครงการหรือกิจการ ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้ ให้เสนอในชั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ คือ ๑. พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ๒. พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ๓. พื้นที่เขตลุ่มน้ำชั้น ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ๔. พื้นที่เขตป่าชายเลนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๕. พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ ๖. พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร และ ๗. พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร จึงเห็นได้ว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ในคดีนี้ ซึ่งเป็นการเวนคืนเพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี้ยงเมือง) กับถนนแสงชูโต ชอย ๕๔ รวมทั้งถนนต่อเชื่อม และโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (ตอนเลี้ยงเมือง) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๕ มิได้มีที่ตั้งและลักษณะของโครงการที่เข้าข่ายโครงการที่จะต้องมีการจัดทำรายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว



สำหรับการศึกษาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายของประชาชนในชุมชน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนให้ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ปรากฏตามเอกสารรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี ที่จัดทำโดยกลุ่มออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งจัดทำในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเอกสารดังกล่าวมีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย จึงต้องถือว่า โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในบริเวณแนวเขตโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทแล้ว และไม่ขัดต่อมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง^{๓๖} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๕^{๓๗} ข้อ ๘^{๓๘}

^{๓๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

^{๓๗-๓๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ ๗ ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ ๙ ด้วยก็ได้

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ ๙ ก่อนเริ่มดำเนินการ

ข้อ ๘ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนก็ได้

และข้อ ๑๑^{๓๙} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ว่า เมื่อข้อเท็จจริงตามรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี ที่จัดทำโดยกลุ่มออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ระบุว่า คณะทำงานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหน่วยงานในท้องถิ่นและพบประชาชนในระหว่างสำรวจเก็บข้อมูล รวมทั้งได้จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวม ๓ ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่ง เป็นการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สื่อมวลชน และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน ครั้งที่สอง เป็นการประชุมในระดับผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวสายทางที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๔ คน และครั้งที่สาม เป็นการจัดประชุมเพื่อสรุปผลโครงการซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล และผู้นำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน โดยในการจัดประชุมดังกล่าว ผู้จัดได้มุ่งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร และประชาชนบางส่วน ซึ่งปรากฏหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมในรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของกรมทางหลวงชนบท และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กรณีจึงยังไม่อาจฟังได้ว่า รายงานผลการแสดงความคิดเห็นที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นเป็นรายงานเท็จตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นการตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ แม้จะได้ความว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ สิ้นผลบังคับใช้ไปก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตัดสินใจยุติการดำเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว แต่การวินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีผล

^{๓๙} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๑ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะดำเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย



บังคับใช้อยู่ในวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังหากมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด พิจารณายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๓๕/๒๕๕๘)

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

- การยกเลิกการเวนคืนที่ดินซึ่งอยู่ในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน

ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนขึ้นใช้บังคับ แม้จะมีการเข้าสำรวจที่ดินแล้ว แต่หากยังไม่มี การตกลงซื้อขายที่ดินและจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน เจ้าหน้าที่เวนคืนย่อมมีอำนาจในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริเวณการก่อสร้างในเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาได้

เมื่อภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนมีผลใช้บังคับ เจ้าหน้าที่เวนคืนได้เข้าทำการสำรวจที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามอำนาจหน้าที่แล้วพบว่า หากมีการก่อสร้างถนนทางหลวงตามแนวเขตเวนคืนเดิมจะมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก และต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก รวมทั้งมีปัญหาในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงปรับลดรูปแบบการก่อสร้างและยกเลิกแนวเวนคืน อันเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทือนต่อสิทธิของราษฎรน้อยที่สุด จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงมีผลทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ จึงไม่ได้รับความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน และถือไม่ได้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เวนคืนเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา โดยเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินจากธนาคารเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งนายกเมืองพัทยามีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ประสานกับสำนักงานบำรุงทางชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้วได้รับแจ้งว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายพัทยา-มาบตาพุด ตอน ๑ Spur Line (ถนนมอเตอร์เวย์) ต่อมา มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป มีกำหนดเวลาใช้บังคับสี่ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอร้องวัดโฉนดที่ดินแปลงพิพาทเพื่อแบ่งเวนคืนที่ดินส่วนที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน แต่ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ อธิบดีกรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงส่วนดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเวนคืน แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ได้รับแจ้งว่า การยกเลิกการก่อสร้างดำเนินการไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินการทางธุรกิจไม่ได้เกิดจากการกระทำของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงไม่อาจพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปลูกสร้างอาคารในที่ดินแปลงที่ซื้อมาได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน การจัดเตรียมที่ดิน ดอกเบี้ยจากต้นเงินที่กู้จากธนาคาร ค่าจ้างสถาปนิกและวิศวกร ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าเสียหายทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จ จะมีรายได้จากการขายหรือให้เช่าที่พักเป็นเงิน ๖๗,๔๖๖,๑๘๑.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

